

1502347-92.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... a incursão em área de intenso tráfico de drogas. Em uma viela, presenciaram o réu manuseando objetos no muro da localidade. Sem que ele perceberam, se aproximaram e passaram a realizar a abordagem pessoal. Em sua posse, forma encontrados dois papелotes de maconha e a quanti de R\$ 47,00. Indagado, negou qualquer participação no tráfico do local, contudo, o depoente e sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502347-92.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502347-92.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2293186/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 21059688 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

5588/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2293186 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 5588/21/304

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN FABIO GREGORIO LIMA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

JEAN FÁBIO GREGÓRIO LIMA DOS SANTOS, qualificado em fls. 12, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, do Código Penal, por que no dia 26 de outubro de 2021, por volta

das 17h30min, na Rua Serra da Serimã, altura do número 17, nesta cidade e Comarca, o acusado, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 16 (dezesesseis) invólucros de cocaína e 15 (quinze) porções de maconha, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 139), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 143). A denúncia (fls. 93/94). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. Ao final o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público postulou a absolvição do acusado. A Douta Defesa manifestou-se no mesmo sentido.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A despeito da materialidade delitiva estar demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 15/16), Laudo de Constatação Provisória (fls. 18/21) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 118/120), a prova de autoria é de extrema fragilidade.

O policial militar, JORDE GOMES DA SILVA, relatou que realizava patrulhamento de rotina quando realizaram a incursão em área de intenso tráfico de drogas. Em uma viela, presenciaram o réu manuseando objetos no muro da localidade. Sem que ele perceberam, se aproximaram e passaram a realizar a abordagem pessoal. Em sua posse, forma encontrados dois papé debates de maconha e a quanti de R\$ 47,00. Indagado, negou qualquer participação no tráfico do local, contudo, o depoente e sua equipe, ao realizarem varredura no local, encontraram uma sacola contendo mais drogas (maconha e cocaína). O acusado continuou negando traficância e disse que somente passava por ali naquele momento. Ele morava nas proximidades e havia alguns familiares dele ali. Já havia efetuado a prisão de um sobrinho dele. Havia uma carroça próxima do réu. Do lado.

CLÉBER SALLES DE ALMEIDA ARAÚJO, seu colega miliciano, corroborou os relatos apresentados. Acrescentou que o réu negou os fatos. Em sua posse, havia dois papé debates de maconha. Familiares compareceram, mas não houve qualquer comoção. A rua é longa e foi possível ver o acusado afastando-se e se aproximando do muro.

Interrogado, o acusado, JEAN FÁBIO GREGÓRIO LIMA DOS SANTOS conta com 44 anos. Já esteve preso anteriormente por furto, roubo e tráfico de drogas. Estava em liberdade há cerca de 7 meses. No dia dos fatos, trabalhava. Sua carroça tem rede para os objetos não caírem do lado. Acabara de vender seu "ferro velho" e recebeu a quantia de R\$ 47,00. No caminho para casa percebeu que uma das redinhas estava furada e passou a consertá-la. As pessoas que vendiam as drogas correram. Foi levado para delegacia sob a explicação de averiguação. Não deram ordem de tráfico de drogas. Por esse motivo, seus familiares ficaram calmos. Desde 2014 para os dias atuais, não pratica mais delitos, porém, foi preso anteriormente por vender drogas e isso não é verdade. O local de sua casa é de intenso tráfico de drogas. Não trazia drogas em sua posse.

A prova dos autos desautoriza convicção acerca da traficância que se imputa ao acusado.

Os próprios milicianos afirmaram que não presenciaram qualquer ato de traficância por parte do acusado. Afirmaram que ao lado do réu havia carroça de reciclagem e que, ali, é a residência dele.

O fato de ter a posse de dinheiro não é suficiente de per si para autorizar convicção no sentido de que seja atuante do comércio espúrio, sobretudo, quando negado pelo acusado, sobretudo, levando-se em conta a versão apresentada pelo

acusado, a qual possui respaldo no contexto dos autos.

Diante de contexto probatório vago, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, ABSOLVO o acusado, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA